

Kanzlei Bährens Vergaberecht für CyberShield Defense GmbH

Vergleichsvorschlag im Nachprüfungsverfahren

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Vergleichsvorschlag der Vergabestelle

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Datum: 09.06.2026 Von: RAin Dr. Sandra Mertke (für Antragsgegnerin) An: RA Dr. Constantin Bährens (für Antragstellerin)

Vergleichsvorschlag im Nachprüfungsverfahren 3 VK 4/26

In dem Nachprüfungsverfahren unterbreitet die Antragsgegnerin (Landeshauptstadt Schwerin / SDS) der Antragstellerin (CyberShield Defense GmbH) folgenden Vergleichsvorschlag:

Vorschlag der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin ist bereit:

1. Neubewertung der Eignung: Das Angebot der CyberShield Defense GmbH wird erneut der Eignungsprüfung unterzogen. Die Vergabestelle erkennt an, dass die Formulierung "bevorzugt im Sektor Verkehr" in T-2 kein zwingend ausschlussauslösendes KO-Kriterium begründet.
2. Zulassung zur Wertung: Erweist sich CyberShield bei erneuter Prüfung als geeignet, wird ihr Angebot in die Wertung nach den Zuschlagskriterien ZK-1 bis ZK-5 einbezogen.
3. Akteneinsicht zum Aufklärungsgespräch: Die Vergabestelle legt der Vergabekammer das vollständige Protokoll und beide Fassungen des Reaktionszeitenkonzepts vor. Die Antragstellerin erhält nach § 165 GWB Einsicht in die entscheidungserheblichen Teile; Geschäftsgeheimnisse werden nur so weit geschwärzt, wie ihr Schutz die Einsicht überwiegt.
4. Prüfung Reaktionszeitenkonzept ProtectIT: Die Vergabestelle vergleicht die fristgerecht eingereichte mit der nachgereichten Fassung. Eine materielle Angebotsänderung bleibt unberücksichtigt. Erfüllt die ursprüngliche Fassung eine zwingende Vorgabe der Vergabeunterlagen nicht, wird die Ausschlussfolge anhand von § 57 Abs. 1 VgV und der konkreten Vorgabe neu entschieden und dokumentiert.

Die Antragsgegnerin besteht auf:

- Vor Abschluss der vereinbarten Eignungsprüfung und Neuwertung wird kein Zuschlag erteilt.
- Der Vergleich gilt nur für das vorliegende Vergabeverfahren und begründet kein Schuldanerkenntnis hinsichtlich etwaiger Schadensersatzansprüche.
- Die De-facto-Vergabe (SOC-Pilotbetrieb 12/2025) ist nicht Gegenstand dieses Vergleichs.

Zu den Kosten: Im Innenverhältnis trägt jede Partei ihre notwendigen Aufwendungen selbst und die Kammergebühr hälftig. Die gesetzliche Kostengrundentscheidung der Vergabekammer nach § 182 GWB bleibt unberührt; erforderliche Ausgleichszahlungen erfolgen nach Kostenfestsetzung.

Bewertung des Vergleichsvorschlags (Sicht Antragstellerin, intern)

[Interner Vermerk RA Dr. Bährens, nicht Teil des Vergleichsdokuments]

Der Vergleichsvorschlag adressiert den Kernvorwurf (unzulässiger Ausschluss), ist aber in folgenden Punkten unzureichend:

1. Er gibt keine Garantie für einen Zuschlag, sondern nur für eine Neubewertung. Bei einer Neubewertung könnte CyberShield - trotz Einbeziehung - immer noch unterliegen.
2. Die Kostenregelung ist unbefriedigend. CyberShield hat durch das rechtswidrige Verhalten der Vergabestelle erhebliche anwaltliche Kosten verursacht; eine hälftige Teilung ist nicht sachgerecht.
3. Die Frage der unzulässigen Angebotsänderung (§ 15 Abs. 5 VgV) muss durch den Versionsvergleich geklärt werden. War die fristgerechte Fassung zwingend ausschreibungswidrig, genügt keine bloße Herabstufung; dann ist die Ausschlussfolge nach § 57 Abs. 1 VgV zu entscheiden.

Empfehlung: Annahme nur nach präziser Regelung von Neuwertung, Akteneinsicht und Kosten. Andernfalls ist ein Beschluss mit dem Ziel zu beantragen, die Wertung ohne nachgereichte materielle Angebotsänderung anzuordnen.